

第十八章 危害公共安全罪

第一节 危害公共安全罪概述

【考点 1：危害公共安全罪的概念与构成特征】

- (1) 危害公共安全罪指故意或过失实施危害不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全的犯罪行为；
- (2) 侵犯客体是公共安全，即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全，"可能"危害即可，不以实际发生多人死伤为必要；
- (3) 可能犯罪后果具有严重性，行为方式具有高度危险性，足以造成严重危害结果；
- (4) 公共安全核心是不特定多数人的生命、健康安全，仅有财产损害不构成危害公共安全；
- (5) 客观方面表现为实施危害公共安全、已造成严重后果或足以造成严重后果的行为，可表现为作为或不作为；
- (6) 主体多数为一般主体，少数为特殊主体；主观方面既有故意也有过失；
- 〈示例〉使用刮胡刀片割划衣服、针头刺扎乘客等不具高度危险性的行为不认定为危害公共安全；
- 〈注意〉故意危害公共安全犯罪将危险犯设为既遂基准，具有足以危害公共安全的危险即构成既遂；过失犯不惩罚危险犯，须造成重伤、死亡或重大财产损失；
- 〈易错点〉非法出租出借枪支罪、丢失枪支不报罪等以"造成严重后果"为要件但不以对结果有故意为主观要件，既非典型故意犯也非典型过失犯；

【考点 2：不特定多数人的认定标准】

- (1) 应从客体社会性特点理解，"多数"是核心特征，"不特定"意味着随时向"多数"发展的现实可能性；
- (2) 司法实践中两种认定情形：行为针对对象不特定且行为人事先无预料；行为人针对对象相对特定但实际后果超出预料且不能控制；
- (3) 并非行为人没有特定侵害目标，而是对最终危害后果难以控制，危害特定人之外的人身财产安全；

【考点 3：与其他犯罪的区别与竞合】

(1) 是否危害公共安全是本章罪名与其他各章罪名区别的本质特征；

(2) 使用爆炸方法杀人足以危害公共安全的构成爆炸罪，不足以危害的构成故意杀人罪；

(3) 危害公共安全犯罪与故意杀人罪、故意伤害罪等发生法条竞合时，按特别法优于一般法原则适用本章规定；

〈示例〉放火烧毁机器设备、建筑物不危及人员、重大财产安全的，不构成放火罪但可能构成故意毁坏财物罪或破坏生产经营罪；

【考点 4：危害公共安全罪的分类】

(1) 使用危险方法类：放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪及其过失犯；

(2) 破坏公共设施类：破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏电力设备罪等及其过失犯；

(3) 恐怖活动类：组织领导参加恐怖组织罪、帮助恐怖活动罪、劫持航空器罪等；

(4) 违反枪支弹药管理类：非法制造买卖运输枪支弹药罪、非法持有私藏枪支弹药罪等；

(5) 安全事故类：重大飞行事故罪、交通肇事罪、危险驾驶罪、重大责任事故罪等；

【考点 5：刑罚设置特点】

(1) 故意危害公共安全犯罪设危险犯为基准，足以危害公共安全未造成严重后果的处3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 造成严重后果的为结果加重犯，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

(3) 过失犯不设危险犯，均以造成重伤、死亡结果或重大财产损失为构成要件；

第二节 放火罪

【考点 1：放火罪的概念与构成特征】

(1) 放火罪是故意放火焚烧建筑物、森林等物体，危害公共安全的行为；

(2) 客体是公共安全，即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全；

(3) 客观方面表现为纵火焚烧建筑物、森林等涉及不特定多数人安全的物体；

(4) 主体为已满 14 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为故意，明知会造成火灾结果而希望或放任其发生；

〈案例〉被告人烧毁野外蔬菜大棚，无人且无毗邻建筑物，不危及不特定多数人，不成立本罪；

〈案例〉被告人凌晨点燃书本引燃沙发窗帘，致四人一氧化碳中毒死亡，损毁邻近房屋，成立本罪；

【考点 2：放火罪的认定标准】

(1) 危害公共安全是实质特征，不危害不特定多数人安全的不成立本罪；

(2) 既遂标准：目的物脱离引火物独立燃烧，出现火灾危险状态；

(3) 着手标准：开始点燃目的物的行为；

(4) 未遂情形：已着手但因意志以外原因未使目的物独立燃烧；

(5) 预备行为：为放火准备工具、制造条件；

【考点 3：放火罪的法定刑】

(1) 尚未造成严重后果的：3 年以上 10 年以下有期徒刑（刑法第 114 条）；

(2) 致人重伤死亡或使公私财产遭受重大损失的：10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑（刑法第 115 条）；

〈注意〉"尚未造成严重后果"是指尚未造成刑法第 115 条规定的后果；

第三节 爆炸罪

【考点 1：爆炸罪的概念与构成特征】

(1) 爆炸罪是指故意使用爆炸方法危害公共安全的行为；

(2) 客体：公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全；

(3) 客观方面：以爆炸方法危害公共安全，可表现为作为或不作为；

(4) 主体：一般主体，已满 14 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面：故意，认识到爆炸行为足以产生危害公共安全的结果；

〈注意〉因过失爆炸致人死伤的，不成立本罪，但可成立过失爆炸罪；

【考点 2：爆炸罪与相关罪名的界限】

(1) 与破坏电力设备罪等的界限：按特别法优于一般法原则，但爆炸方式自身造成人员伤亡、设备毁损的，以爆炸罪一罪论处；

(2) 与故意毁坏财物罪的界限：客体不同（公共安全 vs 财产权利）、行为方式不同、定罪起点不同（危险犯 vs 狭义结果犯）；

(3) 与危险物品肇事罪的界限：主观要件不同（故意 vs 过失）；

〈示例〉甲为泄愤报复而炸毁乙的汽车，根据具体场合判断不足以危及不特定多数人生命、健康的，不成立爆炸罪；

〈注意〉爆炸罪是危险犯，足以危害公共安全即既遂，无需实际造成损害；

【考点 3：爆炸罪的共犯与既遂未遂】

(1) "人体炸弹"共谋自愿的构成共犯，不知情被利用的不构成犯罪，利用人构成间接实行犯；

(2) 着手标准：携爆炸物抵近目标或开始安放、投掷爆炸物；

(3) 既遂标准：爆炸物发生爆炸致人死伤或产生公共危险；

(4) 未遂情形：已抵近目标但未能爆炸，或爆炸但不足以危害公共安全；

【考点 4：爆炸罪的罪数形态与处罚】

(1) 为实施爆炸而实施第 125 条涉爆行为的，择一重罪处断；

(2) 尚未造成严重后果：3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(3) 致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失：10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；

第四节 以危险方法危害公共安全罪

【考点 1：以危险方法危害公共安全罪的概念与构成特征】

(1) 概念：以放火、决水、爆炸、投放危险物质之外的危险方法危害公共安全的行为；

(2) 侵犯客体：公共安全，即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全；财产损失须涉及人身安全，具有致不特定多数人重伤、死亡的现实危险；

(3) 客观方面：使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质相当的其他危险方法，不是泛指任何危害公共安全的方法；

(4) 犯罪主体：一般主体，已满 16 周岁 具有刑事责任能力的自然人；已满 14 周岁 致人死亡重伤的，以故意杀人罪或故意伤害罪追究；

(5) 主观方面：故意，明知方法足以危害不特定多数人安全而希望或放任结果发生；

〈案例〉驾车冲撞众人、私设电网、破坏矿井通风设备、拆卸井盖、制输坏血致感染、向人群开枪、醉驾肇事继续冲撞、恶意制造交通事故、暴恐分子砍杀无辜群众；

〈注意〉重大财产损失须限制解释为存在致人重伤死亡的现实可能性，仅有财产损失危险不成立本罪；

〈易错点〉“其他危险方法”仅限于与四种法定方法相当的方法，是第 114、115 条的兜底规定，非整章兜底；

【考点 2：以危险方法危害公共安全罪的认定】

(1) 排除适用：使用刑法专门规定方法的，如生产销售有毒食品、破坏交通工具设施、破坏电力设备等，不适用本罪；

(2) 适度扩张：暴恐分子砍刀行凶、繁华街道高速逆行等可认定本罪，但需限制危险方法范围；

(3) 罪数处理：同时触犯故意杀人、故意伤害、故意毁坏财物罪时，仅以本罪定罪处罚；

〈注意〉手段是否具有与放火、决水、爆炸、投放危险物质行为的相当性，是认定本罪的关键；

【考点 3：以危险方法危害公共安全罪的处罚】

(1) 结果加重犯：致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失的，处 10 年以上 有期徒刑、无期徒刑或死刑（刑法第 115 条第 1 款）；

(2) 基本犯：尚未造成严重后果的，处 3 年以上 10 年以下 有期徒刑（刑法第 114 条）；

(3) 犯罪形态：第 114 条是危险犯，第 115 条是结果加重犯，构成"基本犯---结果加重犯"模式；

第五节 破坏交通设施罪

【考点 1：破坏交通设施罪的概念与构成特征】

(1) 破坏交通设施罪是指破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或造成严重后果的行为；

(2) 侵犯客体是交通运输安全，对象为正在使用中的交通设施，正在修筑或已废弃的交通设施不是本罪对象；

(3) 客观方面表现为实施破坏交通设施行为，足以使交通工具发生倾覆、毁坏危险，危险指具体危险即现实可能性；

(4) 主体为一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为故意，明知是正在使用中的交通设施而实施破坏行为，不要求明知会使交通工具发生危险；

〈示例〉损毁、移动铁路行车信号装置，在铁路线路上放置障碍物，拆卸铁轨、枕木，偷盗高速公路交通安全设施等；

〈案例〉甲为盗窃行驶列车上装载的轮胎，使数个轮胎掉落在铁轨上导致列车脱轨，甲构成本罪；

〈注意〉因纠纷以车或土堵路，在公路上架柴草烧火，妨害通行但不足以使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，不构成本罪；

【考点 2：破坏交通设施罪的认定】

(1) 与破坏交通工具罪区别在于行为对象不同，本罪破坏交通设施，后者破坏交通工具本身；

(2) 因破坏交通工具造成交通工具倾覆继而导致交通设施受损的，应成立破坏交通工具罪；

(3) 因盗窃交通设施而致交通设施毁损的，如盗窃物品价值数额较大成立盗窃罪，同时危害交通运输安全构成本罪，属想象竞合犯，择一重罪处罚；

〈示例〉盗窃铁路专用电话线、机场信号灯、公路交通标志牌等情形；

【考点 3：破坏交通设施罪的处罚】

- (1) 尚未造成严重后果的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；
- (2) 造成严重后果的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

〈注意〉严重后果是指因交通工具倾覆、毁坏而致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失等情形；

第六节 组织、领导、参加恐怖组织罪

【考点 1：组织、领导、参加恐怖组织罪的概念与构成特征】

- (1) 本罪是指组织、领导、参加恐怖活动组织，危害公共安全的行为；
- (2) 侵犯客体：公共安全（不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全）和国家安全；
- (3) 客观方面：组织、领导、参加恐怖活动组织的行为，恐怖活动组织是指 3 人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织；
- (4) 主体：一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面：故意，通常具有从事恐怖活动的意图，参加者必须对所参加组织属于恐怖活动组织有认识；

〈注意〉不具有从事恐怖活动意图而组织、领导犯罪组织的，不构成本罪；不知是恐怖活动组织而参与的，也不构成本罪；

〈拓展〉1977 年《惩治恐怖主义的欧洲公约》采取列举方式确认恐怖行为：劫持航空器、侵害外交代表、诱拐劫持人质、使用武器危及他人等；

【考点 2：恐怖活动的法定内容】

- (1) 组织、策划、准备实施、实施造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动；
- (2) 宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或非法持有宣扬恐怖主义物品，强制他人穿戴恐怖主义服饰、标志；
- (3) 组织、领导、参加恐怖活动组织；
- (4) 为恐怖活动组织、人员、实施或培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利；

(5) 其他恐怖活动；

【考点 3：行为方式的具体含义】

(1) 组织：通过策划、引诱、胁迫等方法勾结多名犯罪分子成立恐怖活动组织的行为；

(2) 领导：在恐怖活动组织中起策划、指挥作用的行为；

(3) 积极参加：主动参加恐怖活动组织，或多次参加恐怖活动，或虽偶尔参加但在恐怖活动中起重要作用；

(4) 参加：加入恐怖活动组织作为其成员或实际参与恐怖活动组织的恐怖活动；

【考点 4：本罪与帮助恐怖活动罪的界限】

(1) 帮助恐怖活动罪包括资助恐怖活动组织、个人或培训，为恐怖活动招募、运送人员两种类型；

(2) 有组织、领导、参加恐怖活动组织行为，同时对同一组织实施帮助行为的，以本罪一罪论处；

(3) 对同一恐怖活动组织没有组织、领导、参加行为，仅有帮助行为的，以帮助恐怖活动罪定罪处罚；

【考点 5：本罪与准备实施恐怖活动罪的界限】

(1) 准备实施恐怖活动罪包括：为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或其他工具；组织或积极参加恐怖活动培训；与境外恐怖活动组织联络；进行策划或其他准备；

(2) 行为人组织、领导、参加恐怖活动组织后，作为恐怖活动组织人员实施恐怖活动准备行为的，择一重罪处罚；

【考点 6：本罪的罪数问题】

(1) 只要有组织、领导、参加恐怖活动组织的行为即构成本罪既遂，不论恐怖活动组织成立后是否实施了恐怖活动；

(2) 恐怖活动组织成立后又实施该组织策划的放火、爆炸、投放危险物质、杀人、劫机、绑架等犯罪的，成立数罪，按数罪并罚原则处罚；

(3) 组织、领导、参加恐怖活动组织，同时对其他恐怖活动组织有资助行为的，以本罪和帮助恐怖活动罪**数罪并罚**；

【考点 7：组织、领导、参加恐怖组织罪的处罚】

(1) 组织、领导恐怖活动组织：处 **10 年以上**有期徒刑或无期徒刑，并处**没收财产**；

(2) 积极参加：处 **3 年以上 10 年以下**有期徒刑，并处罚金；

(3) 其他参加：处 **3 年以下**有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，可以并处罚金；

(4) 犯本罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照**数罪并罚**规定处罚；

第七节 劫持航空器罪

【考点 1：劫持航空器罪的概念与构成特征】

(1) 劫持航空器罪是指以暴力、胁迫或其他方法劫持**正在飞行中**的航空器的行为；

(2) 侵犯客体是**航空运输安全**，对象是正在飞行中的航空器，包括民用航空器和军事、海关、消防、警察等使用的航空器；

(3) 客观方面表现为以暴力、胁迫或其他方法劫持正在飞行中的航空器，劫持是指非法强行**控制**航空器或**支配**其航行的行为；

(4) 主体为一般主体，已满 **16 周岁**、具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为**故意**，通常具有控制、支配航空器的目的；

〈注意〉"正在飞行中"是指从装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起，直至为了卸载打开任一机舱门时为止；

〈对比〉《海牙公约》规定"正在飞行中"，《蒙特利尔公约》规定"正在使用中"（从飞行前准备起至降落后 24 小时止）；

【考点 2：劫持航空器罪的认定与界限】

(1) 与国际刑法中劫持航空器罪的区别：国际刑法要求对象限于民用航空器且具有**跨国性**；

(2) 与破坏交通工具罪的区别：行为方式不同（劫持 vs 破坏）、对象范围不同、主观故意内容不同（控制 vs 毁坏）；

(3) 与暴力危及飞行安全罪的区别：行为对象不同（航空器 vs 航空器上人员）、故意内容不同（控制航空器 vs 单纯对人员施暴）；

〈注意〉我国是反劫机国际公约缔约国，应遵守或引渡或起诉原则；

【考点 3：劫持航空器罪的处罚】

(1) 一般情况：处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑；

(2) 严重后果：致人重伤、死亡或使航空器遭受严重破坏的，处死刑；

第八节 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪

【考点 1：罪名概念与构成特征】

(1) 本罪是指违反国家有关枪支、弹药、爆炸物管理规定，擅自制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的行为；

(2) 客体是枪支、弹药、爆炸物管理制度；对象包括各类枪支、弹药、爆炸物；

(3) 主体为一般主体，包括自然人和单位；主观方面为故意；

〈注意〉成品烟花爆竹不属于爆炸物，因爆炸威力不足以危害公共安全；

〈注意〉生产爆炸物的原料如硝酸铵等不是爆炸物；燃烧瓶属易燃物但非爆炸物；

【考点 2：枪支弹药鉴定标准】

(1) 制式枪支弹药无论能否击发一律认定为枪支弹药；

(2) 能发射制式弹药的非制式枪支一律认定为枪支；

(3) 不能发射制式弹药的非制式枪支，枪口比动能 $\geq$ 1.8 焦耳/平方厘米时认定为枪支；

〈对比〉《枪支管理法》分三类：军用枪支、公务用枪、民用枪支；《审理涉枪弹案解释》分两类：军用枪支、非军用枪支；

〈注意〉军用枪支须同时具备：属制式枪支、军队列装、经鉴定相当于军用枪支杀伤力；

【考点 3：客观行为表现】

- (1) 非法制造：非经国家许可擅自制造，包括改装、配装；
- (2) 非法买卖：违规购买或出售枪支、弹药、爆炸物；
- (3) 非法运输：为变换存放使用地点移动相当距离；
- (4) 非法邮寄：通过邮政部门、快递公司寄递；
- (5) 非法储存：明知他人非法制造买卖运输邮寄而存放，或非法存放爆炸物；

【考点 4：定罪标准】

- (1) 军用枪支 1 支 以上；非军用枪支：火药动力 1 支以上，压缩气体动力 2 支 以上；
- (2) 军用子弹 10 发 以上；气枪铅弹 500 发 以上；其他非军用子弹 100 发以上；
- (3) 手榴弹 1 枚 以上；爆炸装置 1 个以上；
- (4) 炸药、发射药、黑火药 1 千克 以上或烟火药 3 千克以上；雷管 30 枚 以上；导火索、导爆索 30 米以上；
- (5) 多次 非法制造买卖运输邮寄储存弹药爆炸物的；

〈注意〉有资格单位超限额买卖：炸药等 10 千克以上、烟火药 30 千克以上、雷管 300 枚以上、导火索等 300 米以上；

【考点 5：故意认定特殊问题】

- (1) 行为人误认为是玩具枪、仿真枪而非真枪的，属事实认识错误，可阻却犯罪故意；
- (2) 有资质单位违规超限量购买储存但确实不知行为非法性的，可酌情减免责任；

〈易错点〉对枪支性质误解：司法认定标准与民众认知存在差异，枪口比动能 ≥ 1.8 焦耳/平方厘米的玩具枪可被认定为真枪；

【考点 6：罪数与罪名确定】

- (1) 同时具有数种行为的，如制造后运输出售，只构成一罪，不数罪并罚；
- (2) 行为涉及数个对象的，如既买卖枪支又买卖爆炸物，也只构成一罪；

(3) 罪名按行为方式和对象确定；

【考点 7：罪名区分】

(1) 与违规制造销售枪支罪：后者主体是指定确定的枪支制造销售企业；

(2) 与非法持有私藏枪支弹药罪：非法储存是存放他人犯本罪所得枪弹，非法持有不问来源；

(3) 与非法携带危险物品危及公共安全罪：后者不问来源，重在危及公共场所安全；

【考点 8：法定刑】

(1) 基本刑：3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 情节严重：10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

(3) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接责任人员依照个人犯罪处罚；

第九节 交通肇事罪

【考点 1：交通肇事罪的概念与构成特征】

(1) 交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为；

(2) 客体为交通运输安全；客观方面为违反交通运输管理法规，发生重大事故，致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失；

(3) 主体为一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(4) 主观方面为过失，即应当预见违章行为可能造成重大交通事故，因疏忽大意而没有预见，或已经预见而轻信能够避免；

〈注意〉行为人在违反交通运输管理法规上可能是明知故犯，但对可能发生重大事故的严重后果则因过失而未预见或轻信能够避免；

【考点 2：交通事故责任的认定】

(1) 本罪是典型的过失犯罪，主要依据"行为之交通违章程度"认定"事故责任大小"，从而认定是否成立犯罪及罪责轻重；

(2) 致一人死亡负事故全部责任或主要责任的，应追究刑事责任；负事故同等责任或次要责任的，不追究刑事责任；

〈示例〉甲驾车撞倒乙致乙死亡，如果甲违章而乙没有违章，则甲负全部责任；如果乙也违章但相对较轻，则甲负主要责任、乙负次要责任；

〈案例〉甲撞倒醉酒并横穿公路的丙致其受伤后逃逸，甲因逃逸而依法认定负全部责任，又因丙确有过错而减轻甲的责任，故甲负主要责任；

【考点 3：本罪与非罪的界限】

(1) 死亡 1 人 或重伤 3 人 以上，负事故全部或主要责任的；

(2) 死亡 3 人 以上，负事故同等责任的；

(3) 造成公共财产或他人财产直接损失，负事故全部或主要责任，无能力赔偿数额在 30 万元 以上的；

(4) 交通肇事致 1 人以上重伤，负事故全部或主要责任，并具有酒后驾驶、无驾驶资格、明知车辆不安全仍驾驶、无牌证或报废车辆、严重超载、逃逸等情形之一的；

〈注意〉不具有上述情形的，一般按交通违章行为处理，不追究刑事责任；

【考点 4：共同犯罪的认定】

(1) 交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以本罪的共犯论处；

(2) 单位主管人员、机动车辆所有人或承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故的，以交通肇事罪定罪处罚；

〈注意〉指使逃逸必须以实际发生“逃逸致死”情形为要件；指使他人违章驾驶可认为是过失共同犯罪，但仍单独追究指使者或分别追究指使者和肇事者的刑事责任；

【考点 5：交通肇事后隐藏、遗弃被害人的罪责】

(1) 行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或严重残疾的，以故意杀人罪或故意伤害罪定罪处罚；

(2) 要点：实施了将被害人带离事故现场的隐藏或遗弃行为，将被害人置于无法得到救助的境地；发生了被害人死亡或严重伤残的结果，且与隐藏或遗弃行为有因果关系；

(3) 肇事后因隐藏、遗弃被害人而构成故意杀人罪或故意伤害罪的，通常不再同时以交通肇事罪论，即不必数罪并罚；

〈案例〉甲肇事后，把受伤的被害人乙从路面拖到路基下藏于涵洞里，被害人乙因无法得到救助于8小时后失血过多而死亡，甲成立故意杀人罪；

〈易错点〉仅将被害人遗留现场自己离去的，属于“单纯逃逸”，因而导致被害人不能得到及时救助而死亡的，属于“逃逸致人死亡”；

【考点 6：本罪与重大责任事故罪的界限】

(1) 界限在于是否发生在“实行公共交通安全管理的范围内”；

(2) 厂矿企业的专用机动车辆、施工车辆以及军队的军用车辆等在“实行公共交通安全管理的范围内”发生重大交通事故的，以交通肇事罪论处；

(3) 在“实行公共交通安全管理的范围”之外，因违反有关安全生产、操作规程而造成人身伤亡、财产损失，构成犯罪的，分别依照重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、武器装备肇事罪等定罪处罚；

〈注意〉如果交通管理部门能够适用《道路交通安全法》认定事故责任，可以按照交通肇事罪定罪处罚；如果不能适用《道路交通安全法》认定事故车辆责任，则只能适用其他罪名；

【考点 7：交通肇事罪的处罚】

(1) 基本刑：处 3 年以下有期徒刑或者拘役；

(2) 加重刑：交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

(3) 最重刑：因逃逸致人死亡的，处 7 年以上有期徒刑；

〈注意〉“交通运输肇事后逃逸”是指行为人在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为，适用此情节加重的前提是具有第 133 条“基本犯”情形之一；

【考点 8：特别恶劣情节与逃逸致死】

(1) "有其他特别恶劣情节": 死亡 2人以上 或重伤 5人以上, 负事故全部或主要责任的; 死亡 6人以上, 负事故同等责任的; 造成公共财产或他人财产直接损失, 负事故全部或主要责任, 无能力赔偿数额在 60万元 以上的;

(2) "因逃逸致人死亡"要件: 肇事者有逃逸行为; 因逃逸而不救助与死亡结果有 因果关系;

(3) 逃逸的不利后果: 对事故负 全部责任; 法定刑幅度 升格; 定罪标准降低; 因逃逸致人死亡的, 法定刑升格至 7 年以上有期徒刑;

〈易错点〉交通事故的被害人受伤当场未死, 如果已经当场死亡, 则其后发生的逃逸与死亡无关; 被害人死亡与因逃逸贻误抢救存在因果关系, 如果被害人获得最及时的救助仍然死亡, 表明死亡结果与因逃逸未救助行为之间没有因果关系;

第十节 危险驾驶罪

【考点 1: 危险驾驶罪的概念与构成特征】

(1) 危险驾驶罪是指在道路上驾驶机动车, 有刑法第 133 条之一 规定的危险驾驶情形之一的行为;

(2) 客体为道路交通安全管理制度; 主体为已满 16 周岁 具有刑事责任能力的自然人; 主观方面为 故意;

(3) 客观方面表现为 四种 情况: 追逐竞驶且情节恶劣; 醉酒驾驶机动车; 校车业务或旅客运输严重超员载客或超速; 违反规定运输危险化学品危及公共安全;

〈注意〉醉酒驾驶标准为血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上;

〈易错点〉追逐竞驶不以超限速为必要, 在车流中高速曲线行驶同样危险;

〈对比〉追逐竞驶具有竞赛性质, 与违章超速的赶路动机不同;

【考点 2: 危险驾驶罪的认定】

(1) 醉驾原则上 一律定罪, 但 2017 年量刑指导意见规定情节显著轻微危害不大的不予定罪处罚;

(2) 醉驾致人死伤未达交通肇事罪标准的以 危险驾驶罪 定罪; 达到标准的以 交通肇事罪 定罪;

(3) 醉驾致人死伤且对致死伤结果达到故意程度的, 成立 以危险方法危害公共安全罪; 关键在于发生 "二次碰撞" 后仍继续驾驶的放任态度;

〈案例〉黎景全、孙伟铭在醉酒驾车发生交通事故后继续驾车冲撞，对他人伤亡持放任态度，构成以危险方法危害公共安全罪；

〈注意〉醉酒驾驶阻碍公安检查又构成妨害公务罪的，数罪并罚；

〈易错点〉飙车、醉驾致人死伤一般不成立以危险方法危害公共安全罪，通常是交通肇事罪；

【考点 3：危险驾驶罪的处罚】

(1) 基本刑罚为拘役并处罚金；

(2) 醉驾从重处罚的八种情形：造成交通事故且负主要责任或逃逸；血液酒精含量达 200 毫克/100 毫升 以上；在高速公路、城市快速路驾驶；驾驶载客营运机动车；严重超员超载超速或无证驾驶等；逃避或阻碍公安检查；曾因酒驾受过处罚；其他情形；

(3) 罚金数额应根据醉酒程度、实际损害、认罪态度 等确定；

〈提示〉从重处罚情形需要准确记忆，特别是血液酒精含量的具体数值；

第十一节 妨害安全驾驶罪

【考点 1：妨害安全驾驶罪的概念与构成特征】

(1) 妨害安全驾驶罪是指对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或抢控驾驶操纵装置，干扰正常行驶，或驾驶人员在行驶中擅离职守、互殴殴打他人，危及公共安全的行为；

(2) 客体是道路交通秩序和道路交通安全；客观方面包括乘车人妨害安全驾驶和驾驶人员妨害安全驾驶两种类型；

(3) 乘车人妨害：对驾驶人员使用暴力或抢控驾驶操纵装置，暴力限于对驾驶人员身体施加有形力，抢控指抢夺方向盘、变速杆等或殴打拉拽驾驶员；

(4) 驾驶人员妨害：在行驶中擅离职守与他人互殴或殴打他人，擅离职守是实质违法性内容，保障行驶安全范围内的暴力还击不属擅离职守；

(5) 须在行驶中的公共交通工具上发生，行驶过程中短暂停留仍属行驶中；须危及公共安全，属具体危险犯但要求较低；

(6) 主体包括驾驶人员和非驾驶人员但需匹配行为类型；主观方面为故意。

〈注意〉暴力不包括对其他工作人员如售票员、安保员，不包括播放高分贝噪声；

〈易错点〉位于公交车后部乘客间互殴不成立本罪；

〈示例〉交通工具突然晃动致乘客摔倒、行驶摇摆危及路上行人车辆、发生轻微交通事故等均属危及公共安全。

【考点 2：妨害安全驾驶罪的认定】

(1) 与以危险方法危害公共安全罪区别：危害方式不同，本罪是场景类型化危险方法，后者限于放火决水爆炸投毒等相当方法；危险程度不同，本罪要求较低；

(2) 想象竞合处理：同时构成其他犯罪的依处罚较重规定定罪处罚，致人重伤死亡或财产重大损失的，对结果故意的以以危险方法危害公共安全罪论，过失的以交通肇事罪论。

【考点 3：妨害安全驾驶罪的处罚】

处 1 年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。

第十二节 重大责任事故罪

【考点 1：重大责任事故罪的概念与构成特征】

(1) 重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为；

(2) 客体为生产、作业的安全；客观方面表现为违反安全管理规定，发生重大伤亡事故或造成其他严重后果；

(3) 主体为从事生产、作业的人员，包括直接从事生产、作业的人员和对生产、作业人员有组织、指挥或管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等；

(4) 主观方面为过失，指对违章行为造成的重大事故由于疏忽大意而没有预见或已经预见而轻信能够避免；

〈注意〉重大伤亡事故是指致人死亡 1 人以上或者致人重伤 3 人以上；其他严重后果一般指造成直接经济损失在 100 万元以上；

〈时序〉《刑法修正案（六）》取消了《刑法》（2005 年修正）第 134 条中“工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工”的限制；

【考点 2：重大责任事故罪的认定界限】

(1) 与非罪界限：自然事故、技术事故不构成本罪，因其客观上没有违章行为，主观上既无故意又无过失；

(2) 与强令、组织他人违章冒险作业罪的界限：后者特点是"强令或组织"行为，本罪特点是"本人"违章冒险作业；

(3) 与危险作业罪的界限：本罪是结果犯，危险作业罪是具体危险犯；危险作业罪行为限于《刑法》第 134 条之一规定的三种情形；

(4) 与其他业务性过失犯罪的界限：本罪是一般性业务过失犯罪，其他是特殊性业务过失犯罪，两者是法条竞合关系；

(5) 与交通肇事罪的界限：厂（矿）区机动车作业期间违反安全生产规章制度的按本罪处理，公共交通管理范围内违反交通运输规章制度的按交通肇事罪处理；

(6) 与失火罪、过失爆炸罪的界限：前者是业务过失犯罪，后者是普通过失犯罪；

〈案例〉某国有大型林场职工在作业中失火，属于业务过失，被认定为重大责任事故罪；

〈案例〉洛阳某商厦失火烧死 300 余人案中，因工人在装修施工过程中违反规章，造成电焊渣掉入易燃物质中引起火灾，认定为重大责任事故罪；

〈对比〉危险作业罪的三种行为：关闭、破坏安全设备设施或篡改相关数据；拒不执行停产停业等整改措施；未经批准擅自从事高度危险的生产作业活动；

【考点 3：重大责任事故罪的处罚】

(1) 根据《刑法》第 134 条第 1 款规定，犯本罪的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；

(2) 情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；